

[기출][2020-1-2]영업정지기간 도과 후 가중적 제재 우려가 있는 경우의 협의의 소의 이익 인정 여부

【문제 1】 甲은 2018. 11. 1.부터 A 시 소재의 3 층 건물의 1 층에서 일반음식점을 운영해 왔는데, 관할 행정청인 A 시의 시장 乙은 2019. 12. 26. 甲이 접대부를 고용하여 영업을 했다는 이유로 甲에 대하여 3 월의 영업정지처분을 하였다. 이에 대하여 甲은 문제가 된 여성은 접대부가 아니라 일반 종업원이라는 점을 주장하면서 3 월의 영업정지처분의 취소를 구하는 행정심판을 청구했다. 관할 행정심판위원회는 2020. 3. 6. 甲에 대한 3 월의 영업정지처분을 1 월의 영업정지처분으로 변경하라는 일부인용재결을 하였고, 2020. 3. 10. 그 재결서 정본이 甲에게 도달하였다. 乙은 행정심판위원회의 재결내용에 따라 2020. 3. 17. 甲에 대하여 1 월의 영업정지처분을 하였고, 향후 같은 위반사유로 제재처분을 받을 경우 식품위생법 시행규칙 별표의 행정처분기준에 따라 가중적 제재처분이 내려진다는 점까지 乙은 甲에게 안내했다. 행정심판을 통해서 구제를 받지 못했다고 생각한 甲은 2020. 6. 15. 취소소송을 제기하고자 한다. 다음 물음에 답하시오. (50 점)

(물음 2) 甲은 乙의 영업정지처분 1 월이 경과한 후에도 그 처분의 취소를 구할 소의 이익이 있는지 논하시오. (20 점)